

Nr. 104 Chefbesprechung im Reichsfinanzministerium vom 22. Juni 1936, 11 Uhr

R 43 II/798, Bl. 19–20 Besprechungsvermerk des MR Killy¹

Anwesend: Schwerin v. Krosigk (Vorsitz), v. Eltz-Rübenach; StS Pfundtner, Krohn, Koenigs, Ohnesorge; GD Dorpmüller; GISTr. Todt; MD Brandenburg, Tischbein, Wienstein; MR Killy u.a.

Beginn: 11:00

Ort: Reichsfinanzministerium

[KABINETTSVORLAGE EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES BEFÖRDERUNGSTEUER-GESETZES]

1. Vermerk: [...]²

Gegenstand der Besprechung war die Novelle zum Beförderungsteuergesetz, durch die u. a. erfaßt werden soll der Kraftdroschkenverkehr, die Personenbeförderung durch die Deutsche Reichspost, der Güterfernverkehr, der Werkverkehr, insbesondere der Werkfernverkehr. Unter Werkverkehr ist die Beförderung von Gütern für eigene Zwecke des Unternehmens zu verstehen; Werkfernverkehr ist derjenige Werkverkehr, der sich über die Grenzen eines Gemeindebezirks hinaus außerhalb eines Umkreises von 50 km gerechnet vom Standort des Kraftfahrzeugs erstreckt. Steuerschuldner ist nicht der Betriebsunternehmer, sondern die Person, die den Beförderungspreis zu zahlen hat. Der Unternehmer haftet nur für die Steuer³.

Reichsverkehrsminister Frhr. von Eltz machte Bedenken gegen den Entwurf geltend, indem er insbesondere auf die steuerliche Ungerechtigkeit hinwies, die der Entwurf zur Folge habe. Die Ungerechtigkeit sah er darin, daß Luxuswagen und Personenwagen für den Privatgebrauch von der Steuer vollständig befreit seien⁴, während die ohnehin von der Kraftfahrzeugsteuer nicht befreiten gewerblichen Fahrzeuge nun noch mit einer besonderen Steuer belegt werden sollten. Er, der Reichsver-

¹ Zu der Besprechung hatte der RFM unter Übersendung der KabVorl. des ÄndG mit Schnellbrief vom 17. 6. 1936 eingeladen; R 43 II/798, Bl. 18.

² Angabe des Teilnehmerkreises.

³ Den ersten Entwurf einer Novelle zum *Beförderungsteuergesetz* vom 29. 6. 1926 (RGBl. I S. 357) mit dem Zweck, zusätzl. und regelmäßige Mittel für den Bau der RAB zu erschließen (vgl. Dok. Nr. 88), hatte der RFM am 13. 1. 1936 den beteiligten Ressorts zugeleitet. Jedoch waren gegen ihn verschiedene Bedenken ins Feld geführt worden: Der GISTr. hielt die steuerl. Belastung des Kraftverkehrs angesichts des rudimentären Ausbauzustands der RAB für verfrüht und der erwünschten Motorisierung abträglich, der RPM wünschte die Befreiung des Kraftpostverkehrs, der RWiM befürchtete einen Preisauftrieb in den Beförderungstarifen. Erstfassung, schriftl. Stellungnahmen und Vm. über die Ressortbesprechung vom 31. 1. 1936 in: R 2/23438, unfol. – Die der KabVorl. nun beigegebene Begründung argumentierte: „Die Finanzierung des Baus der Reichsautobahnen, insbesondere die Verzinsung und Tilgung der eingegangenen Verbindlichkeiten, macht die Erschließung von Einnahmequellen erforderlich. Dabei kann an dem Kraftfahrzeugverkehr, dem der Bau der Autobahnen in der Hauptsache zugute kommen soll, nicht vorübergegangen werden. Eine Erhöhung der Kraftfahrzeugsteuer, die heute nur Nutzkraftwagen und alte Personenkraftwagen trifft, oder die Wiedereinführung der Kraftfahrzeugsteuer für neue Personenfahrzeuge [u. Anm. 4] kommt *nicht* in Frage. Es bestehen aber keine Bedenken, den gewerbsmäßigen Kraftfahrzeugverkehr zur Aufbringung der Mittel heranzuziehen. Es ist daher zweckmäßig, die Beförderungsteuer, die heute nur die Schienenbahnen belastet, auf die gewerbsmäßige Personen- und Güterbeförderung mit Kraftfahrzeugen auszudehnen. Die Unterschiede in der Preisgestaltung bei der Beförderung auf der Schiene und mit dem Kraftwagen sind so groß, daß die Einführung der Beförderungsteuer für den gewerbsmäßigen Kraftfahrzeugverkehr keine unbillige Belastung bedeutet. – Durch die Ausdehnung der Beförderungsteuer auf den gewerbsmäßigen Kraftfahrzeugverkehr werden die Wettbewerbsbedingungen zwischen Schiene und Kraftwagen auf steuerlichem Gebiet gleichgeschaltet. [...]“ Die anl. Steuerschätzung rechnete mit einem Mehraufkommen von 39,4 Mio RM im Jahr. R 43 II/798, Bl. 23–28; R 2/23438; R 4601/890, unfol.

⁴ Infolge *KraftfahrzeugsteuerÄndG* vom 11. 4. 1933 (RGBl. I S. 192); s. ARH I/1, Nr. 94 P. 4.

kehrsminister, befürchte, daß sich unter der Erhöhung dieser Belastung die Produktion an schweren Wagen, wie sie im Werkfernverkehr gebräuchlich seien, und an denen gerade das Reichskriegsministerium besonders interessiert sei⁵, rückläufig bewegen werde.

Ministerialdirektor Tischbein als Vertreter des Reichskriegsministers gab gleichfalls dieser Befürchtung Ausdruck und bemerkte, daß gerade sie es sei, die den Reichskriegsminister veranlaßt habe, gegen den Entwurf Bedenken zu erheben. Es sei zu befürchten, daß die in Aussicht genommene Belastung die Neubeschaffung von geeigneten Lastkraftwagen, deren man für die Mobilmachung dringend bedürfe, ungünstig beeinflussen werde. Wenn das zutrefte, so sei eine solche Entwicklung untragbar, da sich der Bedarf an solchen Wagen auf etwa 160 000 Stück belaufe, der heute noch nicht zu etwa 10 v. H. gedeckt sei⁶.

Generaldirektor Dr. Dorpmüller wies darauf hin, daß bei größerer Konkurrenz des Kraftwagens ein Absinken des Lokomotivbestandes der Reichsbahn unvermeidlich sei. An der Erhaltung dieses Bestandes sei aber für den Fall einer Mobilmachung gerade auch der Reichskriegsminister besonders interessiert. Im übrigen erscheine es ihm völlig unmöglich, den auf 160 000 angenommenen Bedarf an geeigneten Lastwagen auf dem Wege der privaten Bereitstellung durch den Werkfernverkehr zu beschaffen. Wenn er davon ausgehe, daß der gesamte Edelgüterverkehr auf den Kraftwagen übergehe, so würde zu dessen Bewältigung ein Bestand von etwa 15 000 Lastkraftwagen ausreichen. Das sei noch nicht der zehnte Teil des angenommenen Gesamtbedarfs. Der Verlust dieses Güterverkehrs für die Reichsbahn würde aber einen erheblichen Rückgang im Bestand der Beförderungsmittel der Reichsbahn zur Folge haben.

Der *Reichsminister der Finanzen* bemerkte, daß von steuerlicher Ungerechtigkeit hier wohl kaum die Rede sein könne, denn es werde hier nicht das Kraftfahrzeug steuerlich belastet, sondern die Person oder das Gut, die befördert würden. Im übrigen sei ein Rückgang der Produktion schwerer Wagen nach seiner Überzeugung nicht zu erwarten. Dieselbe Befürchtung sei geäußert worden, als seinerzeit die Kraftfahrzeugsteuer für Privatfahrzeuge usw. aufgehoben worden sei. Tatsächlich sei trotzdem nach den ihm vorliegenden Berichten die Produktion der Lastkraftwagen ständig gewachsen⁷. Im übrigen sei es durchaus möglich, die Bestimmungen über den Werkfernverkehr, die in Artikel 1 Ziff. 1a/4 erwähnt seien⁸, auf Grund des Artikels 5 des Entwurfs⁹ erst zu einem späteren Zeitpunkt im Einvernehmen mit dem Reichskriegsminister in Kraft zu setzen oder deren Inkraftsetzung überhaupt zu unterlassen.

Ministerialdirektor Tischbein glaubte sich auf dieser Grundlage mit dem Gesetz einverstanden erklären zu können, behielt sich aber vor, insbesondere wegen der Behandlung des Werkfernver-

⁵ Neuzugelassene schwere Lastkraftwagen, Omnibusse und Zugmaschinen unterlagen deshalb gemäß 2. *Kraftfahrzeugsteuer-ÄndG* vom 28. 2. 1935 (RGBl. I S. 313) einem stark verminderten Kfz-Steuersatz; s. ARH II/1, Nr. 106 P. 5.

⁶ Zum Stichtag 1. 7. 1936 waren im Reich insges. 269 581 Lastkraftwagen zugelassen, hiervon 109 384 mit einem Baujahr ab 1933, aber nur 17034 mit einer Nutzlast über 4 t; STAT. JB. 1936, S. 185f.

⁷ 1933 wurden im Reich nur 675 Lastkraftwagen mit einer Nutzlast über 4 t neu zum Verkehr zugelassen, 1934 waren es 1250, 1935: 2140 und 1936: 3462; STAT. JB. 1937, S. 203. Hierin nicht enthalten sind Neuzulassungen bei Reichspost und Reichsbahn.

⁸ Art. 1 Ziff. 1a der Novelle fügte dem § 1 des *BeförderungsteuerG* folg. Abs. 2 neu an:

„(2) Der Steuer unterliegen auch:

– 1.

die gewerbsmäßige Beförderung von Personen mit Kraftfahrzeugen,

– 2.

die Beförderung von Personen mit Kraftfahrzeugen durch die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft und durch die Deutsche Reichspost,

– 3.

die Beförderung von Gütern, soweit sie im Gesetz über den Güterfernverkehr mit Kraftfahrzeugen vom 26. Juni 1936 (Reichsgesetzbl. I S. 788) geregelt ist,

– 4.

die Beförderung von Gütern im Werkverkehr mit Kraftfahrzeugen außerhalb eines Umkreises von 50 Kilometern, gerechnet vom Standort des Kraftfahrzeugs.“

⁹ Art. 5 (2) lautete: „Die Vorschrift des Artikels 1 über die Besteuerung der Beförderung von Gütern, soweit die Beförderung im Gesetz über den Güterfernverkehr mit Kraftfahrzeugen geregelt ist, tritt am 1. Oktober 1936 in Kraft. Der Reichsminister der Finanzen bestimmt, wann die übrigen Vorschriften des Artikels 1 in Kraft treten.“

kehrt, seine endgültige Zustimmung erst zu erklären, nachdem er Gelegenheit genommen habe, die Angelegenheit seinem Herrn Minister vorzutragen.

Dr. Killy 24./6.

2. Hiermit dem Herrn Staatssekretär¹⁰
über Herrn Min.-Dir. Wienstein gehorsamst vorgelegt zur Kenntnisnahme.
Falls die Zustimmung des Reichskriegsministers, wie am Schluß des vorstehenden Vermerks in Aussicht genommen, erteilt werden sollte, wird einer Behandlung des Entwurfs in der Sitzung des Reichskabinetts vom 26. d. Mts. nichts im Wege stehen¹¹.

Dr. K[ill]y 24./6.

¹⁰ Mit Sichtvermerk Lammers' vom 26. 6. 1936.

¹¹ Marg. Wiensteins, 25. 6. 1936: „Der Reichskriegsminister hat inzwischen dem Entwurf ausdrücklich zugestimmt (Mitteilung des Reg[ierungs]R[at]s Höll im Reichsfinanzmin[isterium]), so daß der Entwurf mit Recht auf der T[ages]O[rdnung] der morgigen (26. 6.) Kabinettsitzung steht.“ – Verabschiedung dort s. Dok. Nr. 108 P. 5.

Zitierhinweis

Nr. 104 Chefbesprechung im Reichsfinanzministerium vom 22. Juni 1936, 11 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d104>